

يؤن زيدان الشبلي / رئيس قسم التدقيق الداخلي دائرة مراقبة الشركات
خبير شركات معتمد لدى جميع المحاكم الأردنية

تقرير خبرة

عمان - الاردن

٢٠٢٦/٠٣/٢٥

سيدي صاحب الشرف:

قاضي تنفيذ محكمة بداية عمان الأكرم.

الموضوع:

تقرير خبرة حول تقدير قيمة العلامتين التجاريتين المحجوزة لحساب القضية التنفيذية رقم (٢٠٢٤/٣٨٢٨٢).

إشارة الى تكليفكم لي بإعداد هذه الخبرة نرجو اعلامكم بما يلي:

اولا: نبذة عن العلامة التجارية والشركة المالكة للعلامة

١- استنادا للوثائق المحفوظة لدى وزارة الصناعة والتجارة / مديرية حماية الملكية الصناعية / العلامات

التجارية فإن العلامات التجارية المطلوب تقدير قيمها على النحو التالي

الرقم	اسم العلامة التجارية	رقم العلامة	الصف	تاريخ التسجيل	تاريخ التجديد
١	مطعم عالية المركزي	128264	٤٣	٢٠١٣/٠٣/٢٥	٢٠٢٣/٠٣/٢٥
٢	طبلية عالية	163349	43	٢٠١٨/١٢/١٦	٢٠٢٨/١٢/١٦

٢- استنادا للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات فإن مالك العلامات التجارية المذكورة هو شركة

اكاسيا للمطاعم ذ.م.م والرقم الوطني للمنشأة ٢٠٠١٢٢٧٠٠ ورقم تسجيل الشركة ٢٦٩٢٩ تاريخ
تسجيل الشركة ٢٠١١/١٢/٠٨ وغايات الشركة: تقديم خدمات طعام وشراب، ملحمة، تجارة اللحوم،
مطعم وجبات سريعة، اعداد وبيع الشاورما، إقامة وإدارة المطاعم، الوكالات التجارية، تجارة الأسماك،
التجارة العامة، تجارة المواد الغذائية وغيرها من الغايات التي تخدم اعمال الشركة.

٣- رأس مال الشركة ٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف دينار مسدد بالكامل.

**يزن زيدان الشبلي / رئيس قسم التدقيق الداخلي دائرة مراقبة الشركات
خبير شركات معتمد لدى جميع المحاكم الأردنية**

٤- والشركاء هم كالتالي

اسم الشريك	الصفة	الحصة	الجنسية
عبد الله عصام خليل حجازي	م/مسؤولية	٣٠٠٠٠	أردني

٥- حالة الشركة قائمة.

٦- آخر ميزانية مودعة بملف الشركة في دائرة مراقبة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٢٢.

ثانيا: اجراءات الخبرة:

١- تم مراجعة عطوفتكم لتفهم المهمة وتحلفت اليمين القانوني بأن أقوم بمهمتي بكل أمانة وحيادية وإخلاص وتم إفهامي المهمة الموكلة إلى وإنني أفصح عن عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حياديتي وعدم وجود صلة مع أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم وتم تسلم الكتب الخاصة المطلوبة لإنجاز المهمة.

٢- وجدت على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات تدل على العلامة التجارية Facebook يوجد صفحة باسم مطعم عالية المركزي يتابعها أكثر من ٢٩٢٠٠٠ متابع ووجدت على Instagram صفحة تسويقية لنفس العلامة يتابعها ٨٠٠٠ متابع مما يدل على تسويق بشكل جيد واهتمام من قبل المستهلك.

٣- وجدت على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات تدل على العلامة التجارية Facebook يوجد صفحة باسم طبليية عالية يتابعها أكثر من ٢١٠٠٠ متابع ووجدت على Instagram صفحة تسويقية لنفس العلامة يتابعها ٢٧٠٠٠ متابع مما يدل على تسويق بشكل جيد واهتمام من قبل المستهلك.

٤- تم الاتصال على الرقم المثبت لدى دائرة مراقبة الشركات (٠٧٩٨٤١٠٦٧٦) وأفاد بأنه لا يعود للشركة وتم الاتصال بالرقم المثبت الآخر (٠٧٩٥٥٥٩٦٦٠) وكان يخص مدقق حسابات الشركة السيد محمد حسين صالح وتم إفهامي المهمة الموكلة إلى وتم تزويدي بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٢٣.

٥- نصت المادة ٢ من قانون العلامات التجارية رقم ٢٣ لسنة ١٩٥٢ على تعريف العلامة التجارية وهي "أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي

-2-

**يؤن زيدان الشبلي / رئيس قسم التدقيق الداخلي دائرة مراقبة الشركات
خبير شركات معتمد لدى جميع المحاكم الأردنية**

شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره".

٦- وجدت بأن هذه العلامات التجارية ذات شهرة جيدة ومعروفة بشكل كبير لدى المستهلكين.

٧- مدقق حسابات الشركة السادة العون لتدقيق الحسابات - محاسبون قانونيون واستشارات مالية وضريبية (محمد حسين صالح) إجازة رقم (٩٣٨).

• تم الاعتماد على البيانات الحسابية الختامية للفترة المالية المنتهية في ٣١/كانون أول/٢٠٢٣، والتي تم تزويدي بها من قبل مدقق للشركة والتي يظهر منها ما يلي:

• بلغت اجمالي الموجودات ١٨٥١١٥٥٣ دينار أردني

• بلغت قيمة المطلوبات ٩٤٥٢٤٢٦ دينار أردني

• بلغ صافي حقوق الملكية ٩٠٥٩١٢٦ دينار أردني

• يبلغ رأسمال الشركة ٣٠٠٠٠ دينار أردني

• بلغت القيمة العادلة الدفترية للحصة الواحدة في الشركة ٣٠٢ دينار أردني حسب الاتي: (صافي حقوق الملكية) مقسوم على (رأسمال الشركة) = $9059126 / 30000$ ويساوي ٣٠٢ دينار أردني

٨- وفي الايضاح رقم (٤) في البيانات المالية الأصول الثابتة فجميع الأصول الثابتة الملموسة مثبتة بالقيمة الدفترية ووفقا للمعايير الدولية لإعداد القوائم المالية وذلك يتطلب قيام الإدارة باجتهادات وتقديرات وافتراسات تتأثر في تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات والمصاريف وان النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات ويتم تسجيل الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحا منها الاستهلاك المتراكم واية خسائر تدني متراكمة ومن ضمنها وبما يؤثر على تسويق العلامة التجارية وشهرتها (تجهيزات المطابخ، تجهيزات، ارمات، ديكورات الزرقاء، ديكورات راس العين، مظلات كهربائية وغيرها) و بمجموع بعد مخصص الاستهلاك المتراكم ١٤٢٦٧٠٨ دينار اردني. والأصول الثابتة الغير ملموسة ومن ضمنها وبما يؤثر على شهرة العلامة التجارية (خلو رجل الزرقاء، خلو رجل راس العين، الشهرة) و بمجموع بعد مخصص الاستهلاك المتراكم ١٥٨٠١٦٦ دينار أردني.

٣-
للتأشير

**يزن زيدان الشبلي / رئيس قسم التدقيق الداخلي دائرة مراقبة الشركات
خبير شركات معتمد لدى جميع المحاكم الأردنية**

٩- وفي الإيضاحات (٥٠٦٠٧) في البيانات المالية ظهرت المصاريف التشغيلية ومصاريف البيع والتغلييف والمصاريف الإدارية وعلى التوالي وبمجموع ٢٣٣١١٧٢ دينار أردني وتم عكسها اصوليا على قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠٢٣.

١٠- نود ان نلفت انتباهكم سيدي ان الشركة قد تكبدت خسارة قدرها (١٠٢٨٠٢٧) دينار في نهاية السنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٣، ورغم هذه الخسارة بقيت صافي حقوق الملكية دون خسارة وتم توضيحها سابقا بالبند ٧/ثانيا.

ثالثا: تقدير قيمة العلامات التجارية (النتائج).

_استنادا للوثائق المحفوظة لدى وزارة الصناعة والتجارة / مديرية حماية الملكية الصناعية / العلامات التجارية واستنادا للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات فقد تم التوصل إلى تقدير قيمة العلامات التجارية موضوع التقرير والمالك لها شركة أكاسيا للمطاعم ذ.م.م كالتالي:

• العلامة التجارية (مطعم عالية المركزي):

١- صورة العلامة التجارية



٢- العلامة التجارية مسجلة تحت شركة ذات مسؤولية وهذه الشركة تأسست بتاريخ ٢٠١١/١٢/٠٨ ويرأس مال مقداره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف دينار مسددة بالكامل وهي قائمة وبناء عليه فإن عدد سنوات التسجيل تقريبا خمسة عشر عام.

**يزن زيدان الشبلي / رئيس قسم التدقيق الداخلي دائرة مراقبة الشركات
خبير شركات معتمد لدى جميع المحاكم الأردنية**

- ٣- العلامة التجارية قائمة استنادا لنص المادة ٢/٢١ من قانون العلامات التجارية.
- ٤- تاريخ تسجيل جميع العلامات التجارية ٢٥/٣/٢٠١٣ وبناء على ذلك فإن عدد سنوات التسجيل تقريبا ثلاثة عشر عام.
- ٥- كلفة الرسوم الحكومية وأجور النشر بالجريدة الرسمية عن تسجيل العلامة التجارية ورسوم إصدار شهادة التسجيل النهائية بما يقارب ٤٥٠ دينار.
- ٦- ان تسجيل العلامة التجارية لأول مرة لدى مسجل العلامات التجارية يكون لمدة عشرة سنوات من تاريخ تقديم الطلب أي ان من تاريخ ٢٥/٣/٢٠١٣ ويجب إضافة الفائدة القانونية السنوية بنسبة (٩٪) حسب احكام المادة (٤/١٦٧) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٨ والتي تمثل التعويض عن التضخم وشهرة العلامة التجارية.
- ٧- يجب الإشارة الى زيادة قيمة العلامة التجارية مع مرور الزمن وزيادة استعمالها ومعرفة الجمهور لها وتراكم الكلف والمصاريف على هذه العلامة للمحافظة على سمعتها بطريقة عادلة ولتقدير السعر العادل لهذه العلامة يجب إضافة عامين من تاريخ انتهاء مدة التسجيل حسب أحكام المادة (٢/٢١) من قانون العلامات التجارية.
- ٨- المعادلة الأولية للكلفة والتضخم = كلفة التسجيل * (٩٪ الفائدة القانونية * ١٠ سنوات) وتساوي ٨٥٥ دينار، نضيف سنتين على الفائدة القانونية ليصبح المجموع تقريبا ٩٠٠ دينار.
- ٩- يجب الاخذ بعين الاعتبار ما ذكر سابقا من عمر الشركة العائدة لها العلامة التجارية وما يرتبط بها فإني وبخبرتي يجب ان يضاف الى المعادلة الأولية معدل تضخم ما يقارب مدة الاحتفاظ بالعلامة بالتجارية لأول مرة قبل تجديدها وهو عشرة سنوات.
- ١٠- يوجد للشركة سبعة فروع تحمل هذه العلامة التجارية وهي عمان- شارع الجاردنز، خلدا عبدون والزرقاء شارع ٣٦ ياجوز الجبل الشمالي وإربد دوار الثقافة والعقبة الكورنيش،
- ١١- استنادا لكل ما ذكر أعلاه ومن خلال الدراسة السوقية والدفترية فإني ومن خلال خبرتي أقدر قيمة العلامة التجارية مطعم عالية المركزي صاحبة الرقم ١٢٨٢٦٤ بقيمة الحالية ١٤٠٠٠٠ مائة وأربعون ألف دينار أردني.

5-
يزن زيدان الشبلي

يؤن زيدان الشبلي / رئيس قسم التدقيق الداخلي دائرة مراقبة الشركات
خبير شركات معتمد لدى جميع المحاكم الأردنية

• العلامة التجارية (طبلية عالية):

١- صورة العلامة التجارية



- ٢- العلامة التجارية مسجلة تحت شركة ذات مسؤولية وهذه الشركة تأسست بتاريخ ٢٠١١/١٢/٠٨ ورأس مال مقداره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف دينار مسددة بالكامل وهي قائمة وبناء عليه فإن عدد سنوات التسجيل تقريبا خمسة عشر عام.
- ٣- العلامة التجارية قائمة.
- ٤- تاريخ تسجيل جميع العلامات التجارية ٢٠١٨/١٢/١٦ وبناء على ذلك فإن عدد سنوات التسجيل تقريبا ثمانية عام.
- ٥- كلفة الرسوم الحكومية وأجور النشر بالجريدة الرسمية عن تسجيل العلامة التجارية ورسوم إصدار شهادة التسجيل النهائية بما يقارب ٤٥٠ دينار.
- ٦- ان تسجيل العلامة التجارية لأول مرة لدى سجل العلامات التجارية يكون لمدة عشرة سنوات من تاريخ تقديم الطلب أي ان من تاريخ ٢٠١٨/١٢/١٦ ويجب إضافة الفائدة القانونية السنوية بنسبة (٩٪) حسب احكام المادة (١٦٧/٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٨ والتي تمثل التعويض عن التضخم وشهرة العلامة التجارية.
- ٧- يجب الإشارة الى زيادة قيمة العلامة التجارية مع مرور الزمن وزيادة استعمالها ومعرفة الجمهور لها وتراكم الكلف والمصاريف على هذه العلامة للمحافظة على سمعتها بطريقة عادلة ولتقدير السعر العادل لهذه العلامة يجب إضافة عامين من تاريخ انتهاء مدة التسجيل حسب احكام المادة (٢/٢١) من قانون العلامات التجارية.

٦-
يؤن زيدان

**يؤن زيدان الشبلي / رئيس قسم التدقيق الداخلي دائرة مراقبة الشركات
خبير شركات معتمد لدى جميع المحاكم الأردنية**

- ٨- المعادلة الأولية للكلفة والتضخم = كلفة التسجيل* (٩/٩) الفائدة القانونية* (١٠ سنوات)
وتساوي ٨٥٥ دينار، نضيف سنتين على الفائدة القانونية ليصبح المجموع تقريبا ٩٠٠ دينار.
- ٩- يجب الاخذ بعين الاعتبار ما ذكر سابقا من عمر الشركة العائدة لها العلامة التجارية وما يرتبط بها فإنني وبخبرتي يجب ان يضاف الى المعادلة الأولية معدل تضخم ما يقارب مدة الاحتفاظ بالعلامة بالتجارية لأول مرة قبل تجديدها وهو عشرة سنوات.
- ١٠- يوجد للشركة أربعة فروع تحمل هذه العلامة التجارية وهي أم أذينة وعبدون وخلدا،
- ١١- استنادا لكل ما ذكر أعلاه ومن خلال الدراسة السوقية والدفترية فإنني ومن خلال خبرتي أقدر قيمة العلامة التجارية طلبية عالية صاحبة الرقم ١٦٣٣٤٩ بقيمة حالية ٦٠٠٠ ستون ألف دينار أردني.

مقدم تقريرتي هذا وهذه خبرتي

الخبير المكلف

يؤن زيدان عبد الكريم الشبلي

